

한국가스공사 상임감사위원

통 보

제 목 항온항습기 유지보수용역 계약방법 개선

소 관 부 서 ■처 ○부

조 치 부 서 ■처 ○부

내 용

1. 업무개요

■처 ○부(이하 “○부”)는 「직제규정시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 본사 사옥 및 △ 시설물 유지보수 업무를 수행하고 있으며, 본사를 포함한 전 사업소의 시설물을 통합하여 관리하는 용역을 발주하고 이를 총괄하여 관리·감독하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에 따라 계약담당직원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하며 계약의 목적, 성질 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자의 자격을 제한하거나 지명·수의계약을 할 수 있고 같은 법 「시행령」 제 26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따르면 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인 뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우 수의계약을 체결할 수 있다.

따라서 시설물의 유지보수를 위하여 계약을 체결하고자 할 때에는 공공조달의 일반경쟁을 원칙에 따라 입찰희망자의 경쟁입찰을 참가 할 수 있도록 하며 특정한 기술이 필요하여 경쟁입찰이 성립될 수 없어 물품을 제조·공급한 자가 정비하거나 입찰이 유찰되는 등의 사유인 경우에만 특정한 상대를 선정하여 수의계약을 체결할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 경영지원분야 성과감사기간에 향온항습기 유지보수용역 계약현황을 살펴 결과, 본사 □ 및 □, □, □ 등에 설치되어 있는 총 19대의 향온항습기에 대하여 예방·정기점검과 긴급 시 고장수리와 같은 유지보수업무를 수행하는 용역을 [표 1]과 같이 향온항습기 제조사와 수의계약을 체결하였다.

[표 1] 향온항습기 유지보수용역 발주 및 계약 현황

(단위: 천원, 부가세 별도)

구분	설계금액	계약금액(최초)	계약일자(최초)	계약금액(現)	비고
2023년 향온항습기 유지보수용역	25,344	23,040	2023. 1. 13.	23,040	준공
2024년 향온항습기 유지보수용역	25,344	23,040	2023. 12. 20.	23,040	준공
2025 향온항습기 유지보수용역	25,344	23,040	2025. 1. 1.	23,040	계약체결

자료: ○부 확인서 “향온항습기 유지보수 수의계약 체결관련”

그런데 조달청 국가종합전자조달 사이트인 나라장터에서 향온항습기 유지보수 용역에 대한 입찰공고 현황을 확인하였을 때 다수의 유지보수 전문업체가 입찰에 참여한 결과가 있고 본사 이외의 사업소에서 비교 견적서를 수취하여 향온항습기를 수리한 건들도 다수 확인할 수 있었다. 따라서 향온항습기는 제작사 이외의 업체에서 유지보수를 수행할 수 있는 업체가 다수 존재하며 용역의 계약방법을 결정할 때 경쟁이 성립될 수 있기 때문에 제작사에서만 수리할 수 있는 특정한 기술이 필요한 건이 아니라면 경쟁입찰을 시행하는 것이 타당하다.

관계부서 의견 및 검토결과 ○부는 항온항습기 유지보수용역 계약을 체결하면서 공사 「계약업무관리지침」 제10조의11(수의계약 사유의 사전공개)에 따라 의견수렴을 거쳤고 내부 수의계약심의회를 통하여 수의계약 추진절차를 준수하였으며 해당 설비의 중요성과 정비효율성을 고려하여 제작사와 수의계약을 체결하는 것이 합리적이라는 의견을 제시하였다.

그러나 「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따르면 수의계약은 경쟁이 성립되지 않는 경우를 전제하여 검토 할 수 있는 계약방법이므로 수의계약 추진 절차를 준수하였다 하더라도 경쟁입찰의 성립에 따른 수의계약의 적정성 검토가 미흡하였기 때문에 수의계약이 정당하다는 ○부의 주장은 타당하지 않다. 따라서 경쟁이 성립될 수 있는 계약은 공공조달 원칙에 따라 경쟁입찰을 추진하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항 ■처장은 항온항습기의 유지보수용역을 발주 시 경쟁입찰에 대하여 검토하고 계약방법을 개선하여 시행해 주시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

■처 ○부